

0070495-94.2015.8.26.0050

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: LETICIA DE ASSIS BRUNING

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 14ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 11/02/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial (Flagrante) - 2097/2015 -

45º Distrito Policial - Vila Brasilândia, 557/2015 - 45º Distrito Policial - Vila Brasilândia

Autor:

Justiça Pública

Réu:

WILLIAN DE OLIVEIRA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). LETICIA DE ASSIS ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

14ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

0070495-94.2015.8.26.0050 - lauda

SENTENÇA

Processo Físico nº:

0070495-94.2015.8.26.0050

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial (Flagrante) - 2097/2015 -

45º Distrito Policial - Vila Brasilândia, 557/2015 - 45º Distrito Policial - Vila Brasilândia

Autor:

Justiça Pública

Réu:

WILLIAN DE OLIVEIRA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). LETICIA DE ASSIS BRUNING

Vistos.

WILLIAN DE OLIVEIRA SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nos artigos 35, caput, e 40, inciso VI, ambos da Lei 11.343/06, e 333 do Código Penal, porque, segundo a denúncia, em data anterior a 18 de agosto de 2015, nesta cidade e comarca, juntamente com os adolescentes infratores Gabriel Alves Brandão, Kaique Richard Ferreira Euzébio, Vítor Guilherme Daniel Bispo e Marcelo Ferreira da Silva Filho, associou-se para o fim de praticar, reiteradamente ou não, o crime de tráfico de drogas, bem como, no dia 18 de agosto de 2015, agindo previamente ajustado com os adolescentes, ofereceu vantagem indevida a funcionário público, para determiná-lo a omitir ato de ofício.

A denúncia (fls. 1d/3d) veio acompanhada do inquérito policial e foi recebida em 08 de outubro de 2015 (fl. 65).

Réu devidamente citado (fls. 73/74), com resposta à acusação (fls. 75/81).

Em 1º de novembro de 2016, sobreveio sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, absolvendo o réu quanto aos delitos previstos nos artigos 35, caput, e 40, inciso VI, ambos da Lei 11.343/06, e o condenando como incurso no artigo 333, caput, do Código Penal, à pena de 02 (dois) anos de reclusão, no regime aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa (fls. 106/112).

A sentença foi publicada em audiência.

Não houve interposição de recurso (fls. 113).

Trânsito em julgado para a acusação em 07 de novembro de 2016 e para o réu em 16 de novembro de 2016 (fls. 129).

Em que pese haver determinação de expedição de guia de recolhimento, os autos permaneceram em cartório sem andamento.

É o relatório.

Decido.

Inevitável o reconhecimento da prescrição da pretensão executória, causa de extinção da punibilidade.

Transitada em julgado a sentença condenatória, o prazo prescricional é regulado pela pena aplicada, conforme disposto no artigo 110 do Código Penal.

O réu foi condenado definitivamente a 2 (dois) anos de reclusão, com trânsito em julgado para a acusação em 07 de novembro de 2016 - termo inicial do prazo da prescrição executória.

Nos termos do artigo 109, inciso V, do Código Penal, penas iguais ou superiores a 01 (um) ano, que não excedam a 02 (dois) anos, prescrevem em 04 (quatro) anos.

O réu era menor de 21 anos ao tempo dos fatos, de modo que os prazos prescricionais são reduzidos da metade.

Verifico da folha de antecedentes do réu que ele cumpre pena restritiva de direitos desde 06 de abril de 2017 (fls. 130), mas que esta não se presta a impedir a fluência do prazo prescricional, já que o sentenciado não se encontra preso por outro motivo.

O artigo 116, parágrafo único, do Código Penal prevê como causa impeditiva da prescrição executória a hipótese em que o sentenciado se encontra preso por outro título. A finalidade do dispositivo em suspender o prazo prescricional nesses casos reside na impossibilidade do Estado de obrigar o sentenciado ao cumprimento da pena enquanto ele estiver cumprindo sanção diversa, justamente pela incompatibilidade lógica, e também física de, uma vez já privado de sua liberdade, dar início ao cumprimento de uma nova reprimenda. Significa dizer que a nova condenação do sentenciado não poderá ser executada enquanto ele não expiar todo o período da anterior condenação, e essa situação não pode ser atribuída ao Estado, porquanto a ela não deu causa. Hipótese outra é quando o sentenciado se encontra em liberdade, cumprindo pena restritiva de direitos, situação em que o Estado não está impossibilitado de exercer o jus executionis. Encontrando-se o sentenciado cumprindo pena restritiva de direitos, distribuída nova execução penal para cumprimento, não se justifica a suspensão da prescrição executória, ante a possibilidade concreta do Estado de executá-las simultaneamente.

Não existem outras causas interruptivas ou suspensivas da prescrição a incidir no presente caso.

Desta feita, considerando o tempo decorrido entre o trânsito em julgado para

acusação, até a presente data, já se passaram mais de 02 (dois) anos.
Ante o exposto, julgo EXTINTA A PUNIBILIDADE de WILLIAN DE OLIVEIRA SILVA, na forma dos artigos 107, inciso IV, c.c. 109, inciso V, 110 e 115, todos do Código Penal, bem como artigo 61 do Código de Processo Penal.
Decreto a perda em favor da União, na forma do artigo 63 e §§, da Lei 11.343/06, dos aparelhos celulares apreendidos nos autos, ficando autorizada a alienação, desde que devidamente apagados os dados pessoais. Tratando-se de aparelhos sem valor comercial, fica autorizada a destruição.
Observe a serventia as determinações contidas na sentença quanto aos valores e entorpecentes apreendidos.
Ciência ao juiz corregedor da Vara.
Oportunamente, cumpridas as formalidades legais, arquivem-se os autos.

P. I.C.

São Paulo, 03 de fevereiro de 2022.

LETICIA DE ASSIS BRUNING
Juíza de Direito